

1501366-53.2019.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Cléverson de Araujo

Comarca: Piracaia

Foro: Foro de Piracaia

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... participado, ao menos como partícipe do roubo na modalidade instigação.

A tese de que o crime não ultrapassou a esfera da tentativa não prospera, já que a simples inversão da posse do bem almejado faz consumir o crime de roubo. Nesse sentido:

APELAÇÃO - ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - APELO MINISTERIAL - CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA PELA INVERSÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracaia

Foro de Piracaia

1ª Vara

Rua Benedito Vieira da Silva, 300, Piracaia-SP - cep 12970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501366-53.2019.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501366-53.2019.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITOR JOSE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cléverson de Araujo

Vistos.

Perante o Judiciário, o réu com qualificação nos autos foi denunciado como incurso no art. 157,§2º, inciso II (concurso de pessoas) do Código Penal, pois teria no dia 11 de novembro de 2019, por volta das 14h44, na Avenida Doutor Alípio Ferreira nº 350, Vila Elza, nesta cidade e Comarca de Piracaia, agindo previamente ajustado com unidade de desígnios com outro indivíduo a ser posteriormente identificado, subtraído para eles, mediante grave ameaça e violência exercida de socos e pontapés, um aparelho celular e um carregador de celular portátil pertencentes a vítima A.M.A.

Segundo a denúncia, no dia dos fatos após perceber o estado de embriaguez da vítima, o acusado, acompanhado de outro indivíduo ainda não identificado, anunciou o roubo passando a ameaçar a vítima de morte. Esta, todavia, em razão de seu

reduzido estado de discernimento acabou reagindo, mas, visando garantir a posse da res, o acusado e seu comparsa agrediram a vítima com socos e pontapés.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 30/32). A denúncia foi recebida em 28 de novembro de 2019 (fl. 52). O réu apresentou defesa prévia (fls. 87/94). Foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas, a vítima e interrogado o réu (fls. 157/158 e 372/373). O Ministério Público apresentou alegações finais oralmente pugnando pela procedência da ação e tecendo considerações quanto a dosimetria da pena (fls. 372/373). A defesa a seu turno, apresentou alegações finais, pugnando pela improcedência da ação (fls. 374/382).

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente observo que a materialidade delitiva está suficientemente demonstrada nos autos, tanto pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), quanto pela prova oral produzida pelos policiais e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 157/158 e 372/373). A autoria também está assaz demonstrada, senão vejamos:

Em interrogatório o réu relatou que estava na praça do Sonho Verde bebendo com seu irmão e outro indivíduo de nome Carlinhos, quando a vítima passou por eles e Carlinhos pegou o celular e o carregador portátil da vítima, lhe entregando o último. Conta que estavam indo para a rodoviária, quando a viatura policial passou e lhes abordou, disse que nesse momento já se encontrava com o carregador portátil. Relata que quando chegou na rodoviária seu irmão estava brigando com a vítima, a agredindo, então também entrou na briga, nesse momento a viatura da polícia chegou e seu irmão fugiu. Afirma que tentou devolver o carregador portátil para a vítima e avisou que o celular não estava com ele, mas a vítima não quis o carregador.

A testemunha policial Marcelo relatou que estavam em patrulhamento e foram acionados pelo COPOM para atender uma ocorrência de lesão corporal, quando chegaram no local dos fatos se depararam com dois indivíduos agredindo um terceiro, ocasião em que um dos indivíduos fugiu, mas conseguiram abordar o outro. Relata que fizeram a busca pessoal no acusado, onde foi encontrado uma bateria de celular em sua bermuda. Conversaram com a vítima e essa lhes disse que os indivíduos haviam roubado seu celular, sua bateria e lhe agredido e, que o indivíduo que fugiu estava com o celular. Relata que a vítima reconheceu a bateria que estava com o acusado. Foi dada voz de prisão ao acusado e conduzido a Delegacia de Polícia.

A testemunha policial Daniel contou que estavam em patrulhamento e foram atender uma ocorrência relacionada a uma briga, ao chegarem no local, constatou dois indivíduos agredindo um terceiro, mas um deles conseguiu fugir do local. A vítima lhes informou que os indivíduos estavam tentando lhe roubar. Disse que revistaram o agressor e encontram um objeto com ele, que foi reconhecido pela vítima. Foi dada voz de prisão e conduzido até a Delegacia de Polícia. Disse que a vítima estava machucada.

A vítima A.M.A. narrou que no dia dos fatos estava na praça em frente a padaria Sonho Real, conversando com amigos, quando o acusado e um outro indivíduo lhe pediram para usar seu celular. A vítima negou, ocasião em que os agentes tomaram o celular de sua mão, assim como o carregador portátil e fugiram. Relata que no momento passou uma viatura policial, então informou aos policiais o que havia ocorrido e estes conseguiram deter o acusado. Disse que o acusado e o outro indivíduo lhe bateram e ameaçaram, sendo que estavam muito bravos.

Cotejando a prova dos autos, é possível concluir a prática do crime pelo acusado. Além do relato da vítima asseverando que foi agredida e teve bens subtraídos pelo réu e outro agente (possivelmente Carlinhos), é certo que os policiais visualizaram

o acusado agredindo a vítima e encontraram em seu poder parte dos bens subtraídos (carregador portátil), a demonstrar claramente que participou da rapina. Ademais, a par de ter confessado na Delegacia, em juízo admitiu ter agredido a vítima e estar na posse do bem, sendo que mesmo na sua versão é pouco crível que não tenha participado, ao menos como participe do roubo na modalidade instigação.

A tese de que o crime não ultrapassou a esfera da tentativa não prospera, já que a simples inversão da posse do bem almejado faz consumir o crime de roubo. Nesse sentido:

APELAÇÃO - ROUBO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - APELO MINISTERIAL - CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA PELA INVERSÃO DA POSSE DO PRODUTO DA SUBTRAÇÃO - SÚM. 582, C.STJ - PENAS - RÉU POSSUI ANTECEDENTE CRIMINAL E É REINCIDENTE - HOUVE A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - AFASTAMENTO DA REDUÇÃO RELATIVA À TENTATIVA DIANTE DO ACOLHIMENTO DO APELO MINISTERIAL QUE SE IMPÕE - REGIME FECHADO ADEQUADO - APELO DEFENSIVO IMPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501889-85.2021.8.26.0548; Relator (a): Nuevo Campos; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 29/03/2022)

Apelação criminal. Roubo simples. Tentativa. Consumação. Para a consumação do roubo, basta a mera inversão da posse da coisa, ainda que o agente não a tenha definitivamente para si (Superior Tribunal de Justiça, súmula 582). Aplicação da pena. Maus antecedentes. Reincidência. Regime fechado. Cuidando-se de agente que ostenta maus antecedentes e registra reincidência, impõe-se o cumprimento inicial de sua pena privativa de liberdade no regime prisional fechado. (TJSP; Apelação Criminal 1523200-25.2021.8.26.0228; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2022; Data de Registro: 29/03/2022)

A condenação, portanto, é medida de rigor. Passo a dosimetria da pena, observando o critério trifásico.

Na fixação da pena-base, a luz do art. 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0001198-22.2019.8.26.0450 - fls. 315/316), pelo que entendo a majoração da pena em 1/6. Assim, entendo por necessário exasperar a pena base em 1/6, perfazendo um total de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Observo que não considero a lesão leve causada para aumentar a pena, já que a violência integra o tipo penal e, portanto, resultando em lesões leves, a exasperação da pena ensejaria bis in idem. Nesse sentido:

(...) Lembre-se, ainda, que o uso de simulacro, bem como lesão leve provocado no ofendido, não podem ser valorados negativamente, pois ínsita ao tipo penal em estudo, sob pena de bis in idem. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1502688-55.2021.8.26.0540; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/03/2022; Data de Registro: 02/03/2022)

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. (...) Dosimetria. Basilar devolvida ao piso legal. (...) Lesão corporal de natureza leve que é inerente ao próprio tipo penal. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1511795-26.2020.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 15ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/06/2021; Data de Registro: 07/06/2021)

Na segunda etapa verifico que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do

fato, conforme indica sua qualificação de fls. 10. Pelo que retorno a pena ao mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa

Por fim, na terceira etapa da fixação da pena verifico a presença da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, concernente ao concurso de pessoas, motivo pelo qual promovo o aumento da pena do réu em 1/3 resultando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multas, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o semiaberto, haja vista a primariedade do acusado e o montante de pena aplicado. O regime intermediário se revela o mais adequado para o caso em tela, nos termos do art. 33, §1º, b, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, vez que o roubo, em seu próprio tipo, traz violência ou grave ameaça, espécies que impedem a substituição (art. 44, inciso I, Código Penal). Por fim, a par do montante da pena vedada a concessão de sursis (art. 77, caput, do Código Penal).

Ante o exposto, julgo a presente ação penal PROCEDENTE para CONDENAR o réu VITOR JOSE DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no art. 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multas, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Preso durante o processo, nego ao réu o benefício do recurso em liberdade. Recomende-se o réu no local onde se encontra preso.

Oficie-se como solicitado pelo Ministério Público em sua manifestação oral, para apurar autoria do agente que teria atuado com o acusado.

Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, às expensas do condenado, devendo ser observada eventual gratuidade de justiça. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se e Intime-se.

Piracaia, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA